

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 185 del 31/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 81 del 31/03/2023

OGGETTO:

Lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*. – Rettifica determinazione n. 134 del 08/03/2023 Liquidazione 1° ed ultimo SAL (Stato Finale).-

CUP: C88E22000070005

CIG: Z6237F8139

CAP: 1103 - COD: 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
- il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 25.000,00;
- questo Ente è risultato assegnatario di un contributo di € 18.916,95 concesso in applicazione al PAL SPES Serre Calabresi – Intervento C.1.1. SenS, il Sentiero delle Serre (PSR Calabria 2014-2020 Misura 7 Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sottomisura 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali");
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 16/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 18.916,95, suddiviso in € 15.484,68 per lavori a base d'asta, € 292,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.139,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Rilevato che il RUP della procedura in oggetto è l'arch. Antonio Macaluso;

Preso atto che:

- a seguito di pubblico incanto, con propria determinazione n° 548 del 17/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, definitivamente per avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con il ribasso del 3,13 % e, quindi, per l'importo netto di € 15.292,59, comprensivo di € 292,59 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 1.529,26;
- in data 06/12/2022 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la determinazione n° 85 del 14.02.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo complessivo di € 15.292,58 oltre IVA al 10% pari a € 1.529,26;

Preso atto della propria determinazione n° 134 del 08/03/2023 con la quale è stata disposta la liquidazione del 1° ed ultimo SAL (Stato Finale), dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, di cui alla fattura elettronica n° 6 del 23.02.2023 di complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Golfo verde sas di Squillace (CZ);

Constatato che:

- l'impresa interessata, Golfo verde sas di Squillace (CZ), in data 23/03/2023 ha rimesso la nota di credito n° 4 a storno della fattura n° n° 6 del 23.02.2023 per errata fatturazione;
- l'impresa Golfo verde sas ha rimesso la fattura n° 8 del 23/03/2023 di complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Golfo verde sas di Squillace (CZ);

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2023, esecutiva, recante ad oggetto: «Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto"; i lavori di "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"; i lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)";»;

Constatato che nelle more dell'emissione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere all'impresa esecutrice l'importo del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale);

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), pari a complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%, all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte del GAL Serre Calabresi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_34290445 con scadenza validità il 18/05/2023;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di rettificare**, la propria determinazione n° 134 del 08/03/2023 ai punti 1 e 2 del dispositivo;
2. **di prendere atto** della propria nota di credito n° 4 a storno della fattura n° n° 6 del 23.02.2023 per errata fatturazione;
3. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 8 del 23/03/2023 di complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Golfo verde sas di Squillace (CZ) relativa ai lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità";
4. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 8 del 23/03/2023, emessa dalla ditta Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, pari a complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, per il 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità";
5. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

7. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, per l'intervento in oggetto per complessivi € 16.821,84, di cui € 15.292,58 per imponibile ed € 1.529,26 per IVA al 10%;
8. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 1103 - Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

